

1500641-37.2022.8.26.0617

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... por ato infracional equiparado ao crime de tráfico.

A testemunha PM EVANDRO ADÃO APARECIDO OLIVEIRA, disse que estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido por intenso fluxo de tráfico de drogas, e avistaram o acusado em cima de um muro com uma sacola nas mãos. Narrou que o acusado tentou fugir ao perceber a presença policial. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500641-37.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500641-37.2022.8.26.0617 Controle: 2022/001059

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HEBERT SOUSA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

HEBERT SOUSA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 12 de maio de 2022, por volta das 20h30min, na Avenida José Teodoro de Siqueira, nº 1131, Bairro Vila Romana (Condomínio Santa Isabel), nesta cidade e comarca de Jacareí, trazia consigo, para entrega a terceiros com fim de consumo, 878 (oitocentos e setenta e oito) pinos de cocaína (peso líquido de 589,9g), 558 (quinhentos e cinquenta e oito) pedras de cocaína na forma conhecida como "crack" (peso líquido de 48,7g), 456 (quatrocentos e cinquenta e seis) papérolas de Cannabis sativa L, vulgarmente chamada de "maconha" (peso líquido de 398,9g) e 27 (vinte e sete) frascos de vidros contendo tricloroetileno, vulgarmente conhecido como "lança-perfume" (volume líquido de 260ml), todas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo foi apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local, que é conhecido ponto de venda de drogas, momento em que, ao adentrarem a um conjunto habitacional, avistaram o denunciado sobre um muro que faz divisa com um terreno baldio.

Ao se aproximarem, o denunciado pulou para dentro do terreno baldio, tentando se evadir. Contudo, os policiais conseguiram deter Herbert e com ele localizaram uma sacola que continha as drogas acima descritas e a quantia de R\$ 85,00. Ante a reação do denunciado ao perceber a aproximação dos policiais e a quantidade e diversidade de drogas, não há dúvida de que as drogas seriam destinadas ao comércio ilícito.

Perante ao Delegado de Polícia, o denunciado admitiu a prática do crime.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 37/38).

Após o oferecimento da denúncia, foi determinada a notificação e estabelecido o rito especial da Lei de drogas (fls. 67/68).

O réu foi notificado (fl. 162) e apresentou defesa preliminar (fls. 69/71).

Recebida a denúncia (fls. 103/107), foi promovida a citação.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final procedido ao interrogatório.

Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais, oportunidade em que as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 21/23), pelo exame químico-toxicológico (fls. 119/120), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

Perante a autoridade policial, o réu confessou as imputações. Em juízo, confessou os fatos. Disse que estava passando dificuldades financeiras e ganharia por dia a quantia de R\$150,00 para vender as drogas. Disse que estava traficando há dois dias. Narrou que enquanto menor de idade já processado na vara de infância e juventude por ato infracional equiparado ao crime de tráfico.

A testemunha PM EVANDRO ADÃO APARECIDO OLIVEIRA, disse que estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido por intenso fluxo de tráfico de drogas, e avistaram o acusado em cima de um muro com uma sacola nas mãos. Narrou que o acusado tentou fugir ao perceber a presença policial. Disse que conseguiram abordá-lo e localizaram na sacola que ele portava as drogas descritas na inicial acusatória. Disse que o réu confessou informalmente o tráfico. Disse que não conhecia o réu dos meios policiais. A testemunha PM EMERSON GARCIA SOARES, que também participou da diligência, corroborou o depoimento do miliciano.

A informante ANA JÚLIA DE OLIVEIRA RIBEIRO, esposa do acusado, disse que não presenciou os fatos. Disse que seu marido trabalha como ajudante de pedreiro e não tinha conhecimento que ele estivesse envolvido com o tráfico. Disse que estavam passando por dificuldades financeiras.

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva. Ressalto que não se sustenta a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório.

O réu confessou as imputações.

Obviamente, a confissão em matéria penal não tem valor probatório absoluto, em

obediência ao princípio da verdade real.

Contudo, quando a confissão, seja ela judicial ou não, for corroborada com os demais elementos de prova que instruíram todo o processo, de modo a permitir a ilação sobre a autoria, não há óbice algum em emprestar-lhe relevo e concluir-se pela procedência da ação.

É esse exatamente o caso dos autos.

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

O crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da variedade e significativa quantidade da droga apreendida - 589,9g de cocaína, 48,7g de crack, 398,9g de maconha; 260 mililitros de cloroetileno - inclusive incompatível com o consumo pessoal, bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda, bem como em razão das demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia.

Os indícios conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitem a ilação a respeito da autoria e materialidade, sustentando o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Veja que os policiais estavam em patrulhamento de rotina e a abordagem se deu, exatamente, porque o réu, ao avistar os milicianos, tentou se evadir. Por fim, não merece prosperar a tese excludente da culpabilidade, alegando ser o réu dependente químico.

Em que pese ser crível que o réu faça uso de drogas, tal fato não o impede de comercializá-las (aliás, o uso pode fomentar a venda para que, assim, se consiga dinheiro).

Assim, a pretendida desclassificação não merece guarida, em que pese o esforço do dedicado defensor.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é primário. Ressalto que ostenta apontamento infracional no qual foi determinado o arquivamento (autos 0006632-61.2015). Considerando, ainda, a expressiva quantidade de drogas apreendidas, denotando maior potencial lesivo contra a Saúde Pública, demandando maior rigor na dosagem das penas, sem elementos para avaliação a personalidade e a conduta social do agente, considerando ainda as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal:

05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa

Na segunda fase, vislumbro que o réu contava com menos de 21 anos na data do fato, bem como observo que confessou as imputações. Diante das atenuantes, diminuo a reprimenda em 1/6, e fixo a pena intermediária no mínimo legal, observando que não produzirá efeitos abaixo desse patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ:

05 anos de reclusão e 500 dias-multa

Na terceira fase da dosimetria penal, considerando a primariedade e considerando a ausência de antecedentes, sem informações de que se dedica a atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa, incide a causa especial de diminuição da pena, inserta no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Contudo, a causa de aumento não deve ser aplicada no patamar máximo. Explico: além da expressiva quantidade de drogas apreendidas já mencionada na primeira fase, ressalto a variedade de drogas (cocaína, maconha, crack e lança perfume) capazes de causar significativa vitimização difusa de eventuais usuários. Diante do exposto, fixo a diminuição em 1/2, remanescendo:

02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

O crime em questão é grave, todavia, a jurisprudência do STF firmou entendimento no sentido de que o tráfico com incidência da minorante não tem caráter hediondo.

No caso concreto, além da primariedade, o réu tinha menos de 21 anos na data do fato e confessou integralmente os fatos, denotando arrependimento

Diante do exposto, fixo o regime inicial aberto.

Forçoso reconhecer que o acusado denota condições subjetivas favoráveis à substituição sendo que o cárcere em nada contribuirá para sua a ressocialização. O risco à Saúde Pública, neste caso específico, consideradas todas as peculiaridades já expostas, não foi tão grave.

Estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos, considero cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal): a pena aplicada ao Réu não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Além disso, as demais circunstâncias judiciais lhes são favoráveis.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta, atendendo-se, na execução, o disposto no art. 46 e parágrafos do

Código Penal, e prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor correspondente a um salário mínimo a ser pago em favor de entidade a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais, sem prejuízo da pena pecuniária imposta.

Em caso de conversão da pena restritiva em privativa de liberdade, o regime prisional será o fixado nesta sentença.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR HEBERT SOUSA DA SILVA à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena imposta, atendendo-se, na execução, o disposto no art. 46 e parágrafos do Código Penal, e prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor correspondente a um salário mínimo a ser pago em favor de entidade a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais.

Defiro o apelo em liberdade. Expeça-se incontinenti alvará de soltura clausulado.

Transitada esta sentença em julgado esta, expeça-se guia de recolhimento.

Comunique-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Determino a destruição das drogas apreendidas nos autos, bem como determino a perda do dinheiro e de eventuais objetos apreendidos, tendo em vista estarem relacionados ao tráfico de drogas. Oficie-se.

Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.C.

Jacarei, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA